


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
1ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min
SENTENÇA

Processo Digital nº: **0085426-68.2016.8.26.0050** **CONTROLE 1889/16**
 Classe - Assunto: **Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Réu: **WELLINGTON PAULO DA SILVA**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Carlos José Zulian**

Vistos.

Wellington Paulo da Silva, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 33, "caput" da Lei 11.343/06.

Narra a denúncia que, no dia 12 de outubro de 2016, por volta das 14h30min, na Rua Condessa de São Joaquim, 339, Bela Vista, nesta Capital, o acusado trazia consigo para fins de entrega a consumo de terceiros, mediante tráfico, drogas consistentes em 8,1g de maconha separados em 07 e 0,8 gramas de cocaína separados em uma porção, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar, que foram apreendidas e constatadas preliminarmente.

Oferecida a denúncia (fl. 86/89), o réu foi notificado (fl. 163) e ofereceu defesa preliminar (fl. 122/126). A denúncia foi recebida (fl. 142). Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas de acusação e o réu foi interrogado.

O Ministério Público postulou a parcial procedência da ação penal, a fim de condenar o réu como incurso no artigo 28 da Lei nº. 11.343/2006. A Defesa reiterou o pedido formulado pelo Ministério Público.

Esse, o relatório. Decido.


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
1ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

A demanda penal é parcialmente procedente. A hipótese não é de tráfico de drogas.

De fato, a apreensão de pequena quantidade de droga mais se ajusta à versão do réu, corroborada, mesmo que não intencionalmente, pelas palavras da testemunha Leonardo e dos policiais que efetuaram a prisão, os quais não trouxeram qualquer indicativo de que o réu estivesse, de fato, traficando drogas.

Certo é que, no mínimo, pairam dúvidas sobre o propósito de mercancia, quadro que favorece o réu.

Outrossim, ficou estabelecido nos autos o delito do art. 28, "caput", da Lei nº 11.343/06, praticado pelo réu que, sem autorização e em desacordo com a legislação pertinente, trazia consigo droga para consumo pessoal.

De fato, a materialidade foi aferida pelo laudo de exame químico toxicológico (fls. 118/120). A autoria foi admitida pelo réu. Essa manifestação de vontade (a confissão) é compatível com as demais provas do processo (CPP, art. 197).

O crime em questão é de perigo abstrato; nisso reside a irrelevância da quantidade. Com efeito, afastada a preponderância deste fator para a configuração do delito, interessa salientar que a lei elege, em primeiro plano, o comportamento do agente. É que, para o Estado, sujeito passivo primário, não importa o "quantum" da apreensão e, sim, imediatamente, a conduta deletéria do sujeito ativo, nociva à saúde pública. É por isso que o enquadramento deve ser feito a partir da atividade delituosa, passando pelas circunstâncias do caso, sem a preocupação direta com o volume da substância. Sobre o tema:

"Cannabis Sativa – Quantidade mínima – Precedentes do STF – 'Nos termos da jurisprudência do STF, a circunstância de ser mínima a quantidade de cannabis sativa em poder do réu não descaracteriza o crime tipificado no art. 16, da Lei nº 6.368/76'.

Nesse quadro, é inafastável a condenação. A observar os critérios do art. 59 do Código Penal, aplico ao réu a pena de advertência sobre os efeitos das drogas, nos termos



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
1ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

do art. 28, I, da Lei nº 11.343/06.

Indicados os motivos, **desclassifico** a imputação de cometimento do crime previsto no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06 e **CONDENO** – **Wellington Paulo da Silva** -, RG nº 71.518.952/SP, brasileiro, natural de Rio de Janeiro/RJ, nascido em 18.05.1997, filho de Ivanildo Amaurilio da Silva e de Solange Paula da Silva, **como incurso no art. 28, "caput", da Lei nº 11.343/06, à pena de advertência sobre os efeitos das drogas (Lei nº 11.343/06, art. 28, I).**

Se assim transitar em julgado esta sentença: a) lance-se o nome do réu no Rol dos Culpados; b) efetuem-se as comunicações e averbações de praxe; e c) promova-se vista ao Ministério Público.

São Paulo, 05 de abril de 2017.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
 CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**